HotMarcas

PARA QUEM TEM EMPRESA

3 sinais de que a sua marca pode ser barrada

Documento completo para ler com calma





POR QUE OLHAR ISSO AGORA

Usar o nome não é o mesmo que ser dono dele.

No Brasil, em regra, o direito sobre uma marca nasce do **registro no INPI**, não do tempo de uso. Quem pede primeiro tem a prioridade. Muita gente só descobre isso depois de investir em logo, placa e embalagem.

SINAL 1

O nome é uma palavra comum do seu ramo.

Nomes que descrevem o que você vende são os mais fáceis de pensar e os mais difíceis de proteger. Muitas empresas já escolheram algo parecido e o INPI tende a ser mais exigente com termos genéricos.

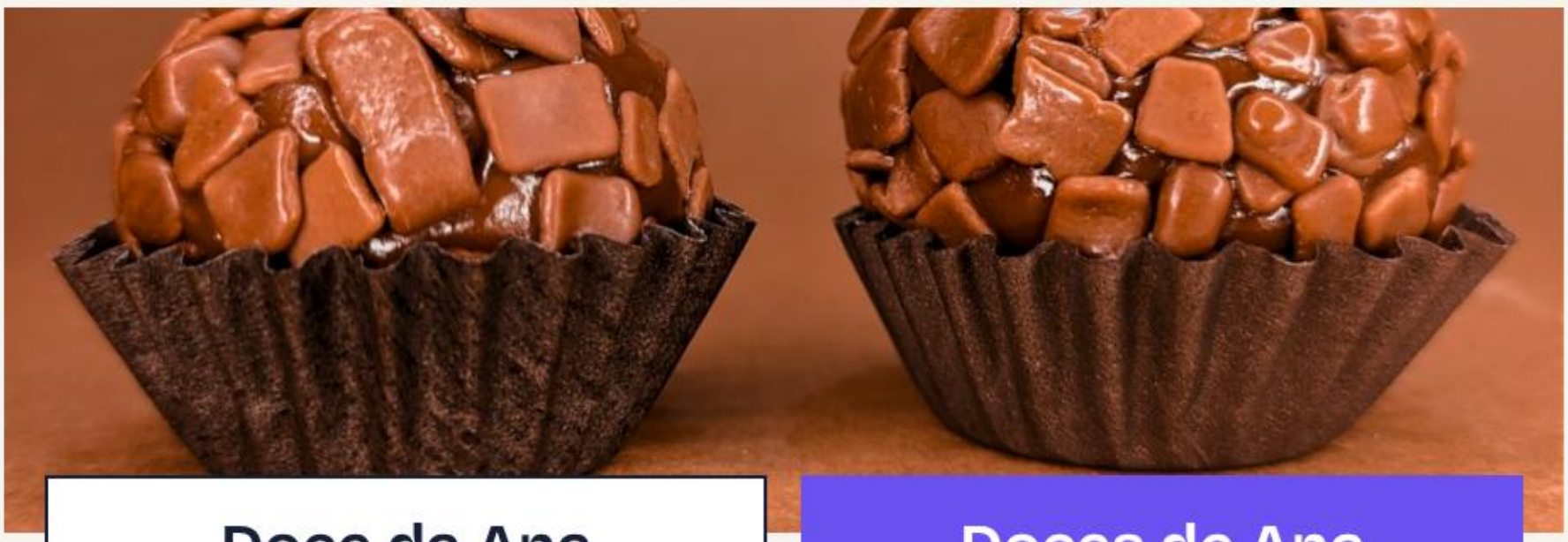
- Padaria Pão Quente
- Studio Beleza
- Mercado do Bairro
- Doces da Vovó
- Barbearia Central
- Moda Bonita

PARA PENSAR

Quantas empresas do seu ramo poderiam usar exatamente o seu nome?

SINAL 2

Existe uma marca parecida no mesmo ramo.



Doce da Ana	Doces de Ana
Som	quase igual
Escrita	muito parecida
Ramo	o mesmo

Ninguém precisa copiar você. Basta o INPI achar que o cliente pode **confundir**.

SINAL 3

Você usa o nome há anos e nunca pediu o registro.

Ano 1

Você abre o negócio e escolhe o nome.

Ano 3

A marca ganha clientes e começa a ser conhecida.

Ano 5

Outra pessoa pede o registro de um nome igual ou parecido.

Quem tem a prioridade?

Em regra, quem pediu primeiro, não quem usa há mais tempo.



O CUSTO DE DESCOBRIR TARDE

Tudo isso leva o seu nome. E precisa ser refeito se ele for barrado.

- [x] Logo e identidade visual
- [x] Placa da fachada
- [x] Embalagens e etiquetas
- [x] Site e perfis nas redes
- [x] Material impresso

MITO OU VERDADE

“Tenho CNPJ com esse nome, então a marca já é minha.”

MITO

O CNPJ identifica a **empresa**. Ele não dá o uso exclusivo do nome da sua marca.

VERDADE

A marca, o nome que o cliente vê, é registrada à **parte, no INPI**.

E o uso exclusivo só vale depois da concessão do registro. Antes disso, o que existe é a prioridade de quem pediu primeiro.

O QUE FAZER

Três passos antes de investir no nome.

1 Pesquise o nome

Veja se existe marca igual ou parecida no seu ramo, no som e na escrita.

2 Confira o resultado

Se o risco for alto, ainda dá para ajustar o nome com pouco prejuízo.

3 Só depois invista

Logo, placa, site e embalagem entram quando o nome estiver seguro.

O CAMINHO DO PEDIDO

Depois do pedido, outras pessoas podem reagir.

Você faz o pedido

O INPI registra a data. Dali nasce a sua prioridade.

O nome é publicado

Qualquer interessado pode ver o seu pedido.

60 dias para oposição

Quem se sentir prejudicado pode contestar. O prazo, em geral, é de 60 dias.

O INPI analisa e decide

Pode aprovar, pedir ajustes ou negar.

Concessão

Só aqui o uso exclusivo passa a valer.

Peça a consulta gratuita do seu nome.

Link no primeiro comentário

Resposta no mesmo dia.

A consulta não garante o registro, ela mostra o risco.